

מסורת הש"ס

(א) תוספתא פ"א, ט, שם, ו לקמן כג. מבינות כד. גיטין סא. ופילה לה: ממזות לא.], (ד) חולין קד: עדיו פ"ה מ"ב, (ס) חולין קן:י, ו ע"ז י"ג, (ז) פסחים מ: כ"ט כג. ע"ז י"ז. נח: נח. יבמות מו,], (ח) (לדרי"ג פ"ב,], (ט) נבלרי"ג פ"ב אי שקלא הכנה וטנה הכנה וטי ובי"א כהרי"ף והל"ש], י' (שמות כא), (כ) (דברים יג,] ו (ע"י ביאור יותר מבוס' סנה"ל לו. ד"ה תורה], (ט) נכחמות שם אי רב אחא],



תורה אור השלם

1 אַל תִּהְיֶה אֵל אֶבֶל וְעִינֶיךָ לֹא תִשָּׂא אֶל גִּלּוּלֵי בֵּית יִשְׂרָאֵל וְאֵת רֵעֶךָ לֹא תִמָּוֵל וְאֵל אִשָּׁה בְּדָה לֹא יִקְרָב׃

יחזקאל יח ו איש איש אל קל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אבי יי: וקרא יח ו 3 לאתבה את יי אלקיך לשמש בקלו ולקבוקו בו כי הוא חייך וארך ימיו לשבת על הקדוקה אשר נשבע יי לאבתוך לאברהם ליצחק ולישעק לתת לבנים דברים ל כ



מוסף רש"י

שני אכסניים. אין לחוש שאכל זה משל מכירו (וחיוין וסו:). חדייהו. מזה, אמי ידיהו. מועמיהו, דרך בני אדם שישאלו מנית הכנסת מני הוא טעם לאצני ולאמו וגדול ממנו מלכיסנה או כנסת דיו משום כבוד (ע"י ע"ז).



רבינו חננאל

כיוצא בו לא יאכל הוב עם הובה. בוא וראה עד היכן פרעה (טורחן) בישראל (שלא שינוי לא יאכל טהור עם הטמאה אלא לא יאכל הוב עם הובה). כיוצא בו לא יאכל זב פורש ע"ז זב עם הארץ שמא יהי רגיל אצלו ויאכילנו בימי טהורו דברים טמאים, אבל לדברים שאנם מתוקנים לא חיישינן דאמר רבא רוב עמי הארץ מעשרין הן. איבעיא להו נידה מהו שתישן עם בעלה היא בבגדה והוא בבגדו. ובעי רב יוסף למפשטא מהא דתנן בשחיטת חולין פרק כל הבשר, העוף עולה עם הגבינה על השולחן ואינו נאכל כי, ונדהה זו, ופשטנא מהא דכתוב ואת אשר רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב, מקיש אשתו נדה לאשת רעהו, מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור אף אשתו נדה כיוצא בהן, ואף על גב דפליגא דר' פדת. ומיהא עובדא נמי דההוא דקרא ושנה

ואימם רנן עליהן. אין פושטין יד לשום דבר ואפי' בחול אלא על פי רבן: **פרעה**. גברה כמו ופרעת ימה וקדמה (בראשית כח): **שלא שנינו לא יאכל טהור עם הטמאה**. מפני הערוה לפי שלא הותרכו לכך שכולן אוכלין חוליהן בטרהה היו ולא היו אוכלין עם נשותיהן טמאות: **אטו זב פרוש לאו דברים טמאין קאכיל**. והלא כל מגעו טמא: **מעשרין הן**. ולא גורי' גזירה לגזירה: **שחישן עם בעלה**. במטה כגון שהוא טמא דליכא למיחש משום טרהה או בזמן הזה שאין זו טרהה מי חיישי' להרגל עברה או דילמא כיון דליכא היכרא מדכר דכירי: **על השולחן**. שאוכל עליו מותר להניח בשר העוף אלא הגבינה דקסברי ביה שמאי בשר עוף בחלב לאו דלוריימא ולא גורי' העלאה אטו אכילה: ואינו נאכל עמו: וצ"ה **אומרים** נו'.

ש"מ דאסור: **דליכא דיעות**. שני בני אדם שזכירו זה לזה. וה"ה נמי דמצי לשנויי דליכא שניו להיכרא ומיהו דעדיפא נקט דאפי' דיעות ליכא: **שאין מכירין**. דלא אחי חד למשקל מדחצריה ומיכל: **אכל מכירין**. אסור. ואשה ובעלה [נמין] מכירין זה את זה וש"מ דאסור: **שינוי ליכא**. שאוכלין בדרך אכילה: **איכא שינוי**. שאין דרך לישן אלא בקירוב בשר כדכתיב אשרה כסותה ועונתה^(א) ואמר מר שאר זה קירוב בשר שאם אמר אי איפשי אלא היא צנגדה והוא צנגדו יוציא ויתן תכוצה במס' כתובות (פ"ד דף מה.). אל ההרים לא אכל. מפרש אלו הן הנשריפין בטנהדרין (דף פא). מפרש ליה שלא נתפרנס בזכות אבות שלא הותרך לכך לפי שהוא נדיק: **מה אשם רעהו נו'**. דאסור לן יחוד מן התורה בקדושין (פ"ד דף פ:). מלמדין בן אמן^ס: **ופליגא**. דרב יוסף דפשט מדרשה דהאי קרא לאיסור אדרבי קורבה ואפי' קירוב בשר מדרבנן והיא צנגדה אפי' מדרבנן ליכא למגור: ושמש

את זה ניגהו התם דיעות איכא שינוי ליכא הכא איכא דיעות ואיכא שינוי ת"ש לא יאכל הוב עם הובה הרגל עבירה ה"נ דיעות איכא שינוי ליכא ת"ש יאל ההרים לא אבל ועיניו לא נשא אל גלולי בית ישראל ואת אשת רעהו לא טמא ואל אשה נדה לא יקרב מקיש אשה נדה לאשת רעהו מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור יאף אשתו נדה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור ש"מ^י ופליגא דר' פדת דאמר ר' פדת לא אסרה תורה אלא קורבה של גלוי עריות בלבד שנאמר ²איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה עולא כי הוי אתי מבי רב הוה מנשק להו לאחוותיה אבי חדייהו ואמרי לה אבי ידייהו ופליגא ידיה אדידיה דאמר עולא ה"אפי' שום קורבה אסור מ"משום א' ³ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה ומת בחצי ימיו והיתה אשתו נוטלת תפיליו ומחזרתם בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ואמרה להם כתיב בתורה כי הוא חייד ואורך ימך בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש

תשמיש ממם ואפילו הכי אסרי' הוא צנגדו והיא צנגדה: **ופל'יגא** ידיה אדידיה. והוא היה יודע צעמנו שלא יצא לידו הרהור שלדיק גמור היה כדאמרין בפרק צ' דכתובות (דף פ. פ.)^ה דרב אלד בר אהבה מרכיז לה אכתפיה ומרקד אל"ל רצנן אגן מהו למעבד הכי אל"ל אי דמיא לנחי ואי לא לא והספר לא חש לפרש ולהאריך כאן למה היה עושה:

יציאות השבת פרק ראשון שבת

יג.

מיתבי התינוקות של בית רבן מסדרין פרשיותיהן ב'. אומר הר"ם לפי' הקונטרס שפי' במתני' החזן רואה היכן התינוקות קורין לאור הנר הא דלא פריך ליה ממתני'^א משום דליכא למימר דקורין באיסור ואין מוחין בידם אצל הכא דקתני מסדרין משמע שמותרין לעשות כן:

רבא אמר רוב עם הארץ מעשרין הן. וא"ת האמר' בפרק בתרא דסוטה (דף מה.). שיומנן כהן גדול גזר על הדמאי לפי ששלא כלל גבול ישראל וראה שלא היו מפרשינן אלא תרומה גדולה בלבד וי"ל דה"ק שלא היו מפרשינן כולם אלא תרומה גדולה אצל רוצן היו מעשרים והא דחשו הכל טפי למיעוט מצמקום אחר משום דהויא מיעוט דשכיח טובא והיו הרבה נכשלים ומה שקשה דאצי' אלאצי' ודרכא אדרבא מפורש בפ"צ דכתובות (דף כד. וסס) גבי חיישינן לגומלים: **מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור**. והתם סברא הוא לאסור לפי שיניו מוקפו ומתגבר עליו ביותר ורש"י פי' אפי' צמוד נמי אסור מדלוריימא ואין נראה דמשמע דרואה לאסור יחוד צנדה מימה צמוד דאסור מן המורה לא ילפי' מאשם איש ושני צנדה כדכתיב סוגה צשונים (סנה"ל פ"ד לו.) והוא צנגדו והיא צנגדה דלא הוי אפי' אשם אשם אלא מדרבנן אסור צנדה מתיקשא טפי הוה לן למיסר יחוד מתיקשא ולמישרי הוא צנגדו והיא צנגדה בלא יחוד כגון שפתח פתחו ליה"ר מסוגה צשונים^ז: **ופל'יגא דר' פדת דא"ר פדת לא אסרה תורה אלא ב'**. מימה מנא ליה דפליגי דילמא^ח מדרבנן אסור אפי' הוא צנגדו ורש"י דפירש כאן כיון דמדלוריימא לא אסור אלא תשמיש ממם מדרבנן לא אסור אלא קירוב בשר^י לא נהירא דמסתמא לא פליגי אמתין' דלא יאכל הוב עם הזנה ועוד וכי לית ליה דאשת רעהו הוא צנגדו והיא צנגדה אסור ומפרש ר"ת^י דפליגא דר' פדת דכיון דלא אסרה תורה אלא קריבה של גילוי עריות בלבד א"כ אין לנו לאסור ולגזור אלא כעין שאסר הכתוב דיינו דיעות בלא שינוי כגון לא יאכל הוב עם הזנה אצל הוא צנגדו והיא צנגדה דליכא דיעות ושינוי לא יסבור ר' פדת דאפי' באשם איש הוא צנגדו והיא צנגדה שרי ור"י פי' ופליגא דר' פדת כיון דאית ליה דלא שייך לשון קריבה אלא בגילוי עריות ממם וא"כ ואל אשה נדה לא יקרב היינו תשמיש ממם שזי אין ללמוד דתיקש מאשם איש לאסור הוא צנגדו כי' לאפוקי לשון קריבה ממשמעותו ודוחק הוא דהא אשת רעהו לא טמא משמע

תשמיש ממם ואפילו הכי אסרי' הוא צנגדו והיא צנגדה: **ופל'יגא** ידיה אדידיה. והוא היה יודע צעמנו שלא יצא לידו הרהור שלדיק גמור היה כדאמרין בפרק צ' דכתובות (דף פ. פ.)^ה דרב אלד בר אהבה מרכיז לה אכתפיה ומרקד אל"ל רצנן אגן מהו למעבד הכי אל"ל אי דמיא לנחי ואי לא לא והספר לא חש לפרש ולהאריך כאן למה היה עושה:

צימיו

עין משפט ונר מצוה

ק א ב ש"ס מהלכה טו
טור שו"ע שם סעיף ו:
קא ג מיי פ"ח מהלכות
אסורי ביאה הלכה יח
ופי"ו מהלכות טומאת אוכלין
הלכה יא סמג לאוין קרא
טו"ש ע"ד סימן קל"א סעיף ג:

קב ד מיי פ"ח מהלכות
א"צ שם טו"ש ע"ד שם סעיף ו:

קג ה מיי פ"ח מהל'
אסורי ביאה הלכה ו
סמג לאוין קט טו"ש ע"ד
סימן כ"א סעיף ז:



מוסף תוספות

א. מרישא לסיפא רואה היכן התינוקות קורין אבל הוא לא יקרא, וי"ל מוס' הלא"ש. ב. לעולם ואמר ר' פדת] הוה התורה אינו אסור אלא קריבה של גלוי עריות אבל מוס' ע"ז ח. ג. א"ר"כ הוא בבגדו והיא בבגדה אפי' מדרבנן ליכא למיגור. מוס' הלא"ש, וכיון דכן ליכא לפרושי קרא דיחזקאל הוא בבגדו והיא בבגדה בעריות, ורבנן הוא דאסור קירוב בשר, ואסור ג"כ הוא בבגדו והיא בבגדה בעריות, ודילמא באשתו נדה קירוב בשר גזור אבל לא כשהוא בבגדה. והיא בבגדה. ירמיה' ט. T. דה"ק. מוס' הלא"ש.



רב נסים גאון

מיתבי רבן שמיון בן גמליאל אומר תינוקות מסדרין פרשיותיהן לאור הנר. ואת החיובתא פירקין עליה ב' פירוקין בתלמודה, ובתלמוד ארץ ישראל פירוק פרוק אחר חביב רציחי לבתוב כבאן, וכך אמרו אילין בעי דיטפי בוצינא ואילין לא בעי דיטפי בוצינא, ופי' דבריהם כי התינוקות יתרחקו מן הקריאה ויהאבו שיכבה הני ואנו בטוחים בהן כי הם לא יטו את הנר ולפיכך הותר להם לקרות לאור הנר דליכא לייחוש שמא יטו, אבל החזן לא יקרא דחיישינן שמא יטה לפי שלא ירצה שיכבה הנר לפיכך [אין] מבטלין התינוקות מן הקריאה. בוא וראה עד היכן פרעה טהרה בישראל. פירשו בגמ' דבני מערבא כי זו המלה למרנוה ממה שאמר הכתוב (בראשית ז') כי מטט אשר היה לך לפני ויפרץ לרוב, כלומר מרוב שמשמרין ישראל הטהרות ורוב שמודהרין מליגע ומליקרב לדבר שגורם לטומאה.